<별첨>
비축물자 대여 상환(Ｌｅａｓｅ Ｂａｃｋ) 계약서(안)

(２００４．５．８ 개정)

조달청(이하 "갑" 이라 한다)과 임차인 (이하 "을" 이라 한다)은 비축물자 대여상환 계약 조건에 의거 다음과 같이 비축물자 대여 상환 계약을 체결하며 이를 충실히 이행할 것을 확약하고 기명 날인 한다.

계약일자 : ２０２６．９．８.

조달청(갑) 임차인(을)

대한민국 조달청 계 약 자 :

(인)

조달물자계약관 (인) 상 호 : (주)한빛건설

주 소 :

주민등록번호 :

전 화 번 호 :

계약번호 | 품 명

규 격 | 대여물품

상환물품

수 량

대여금액 | 금 오억사천사백만원정(₩５４４,０００,０００)

장부가격

대여기간 | ２０２６．９．１５．~ ２０２７．２．２１.

인수도 장소

검 사 | 공인국가기관 발행 품질보증증명서, 또는 국제검정인의 검정보고서

비축물자 대여 상환 계약조건

제1조 (정의)

비축물자 대여 상환(Ｌｅａｓｅ Ｂａｃｋ)계약 (이하 계약이라 한다)이란 비축중인 재고물자를 일정기간 현물로 대여하고 일정기간 후 현물로 상환 받는 계약을 말한다.

제2조 (대여물자)

대여물자는 "갑"이 시장 상황을 감안하여 비축사업 운영에 지장이 없는 범위 내에서 대여키로 한 물자를 말한다.

제3조 (대여기간)

대여기간은 6개월 이내로 하고 "을"의 요청이 있을 경우 계약기간 중에 조기 상환할 수 있다.

제4조 (대여방법)

① "갑"은 계약 내용에 따라 계약 물량을 "을"에게 "갑"의 비축창고 문전상차도/입고도 조건으로 인도/입고하되, 인도/입고에 따른 제비용(상 하차 및 입 출고비등)은 조달청이 정한 조달물자 물류관리 요금표등에 따라 "을"의 부담으로 하며, "을"은 계약 물량을 배정통지서 발급일로 부터 ３０일 이내에 전량 인수를 원칙으로 하되, 특별한 창고 사정이 있을 시 분할로 인수할 수 있다.

② 배정통지서 발급일로 부터 ３０일 이내에 계약 물량을 인수할 경우 보관료는 면제 한

다

③ 대여물자 인수도 장소는 “갑”의 비축 재고와 “을”의 요청 등을 감안하여 “갑”이 정한다.

제5조 (대여수수료 및 이자)

① 대여 수수료는 대여 계약금액의 0.3%로 하며, 대여기간에 대한 이자는 대여계약 금액을 기준하여 연 6.5%(단, 중소기업은 4%)로 하되 6개월 외상을 기준 2개월 비율로 무이자 기간을 준다. 단, 상환 지체 시에는 지체 일수에 대하여, 대여 금액과 이자에 대하여 연체이자율 연리 16%를 적용한다.

② 대여수수료 및 이자는 조달청(관할지방청)의 납입고지서에 의거 “을”이 납부하여야 한다.

제6조 (지급보증금 적립)

① “을”은 물자인수 전까지 계약내용 명세서상 대여가격에 의한 금액(물품대, 대여 수수료, 이자 등 포함)의 102%(유가증권인 경우 112%)이상에 상당하는 금액의 지급보증을 별지에 기재된 것 중에서 하나를 선택하여 “갑”에게 제출 하여야 한다.

단, 대여가격이 장부가격보다 낮아 장부가격을 별도 표시한 경우 지급보증금액은 장부가액에 대여금액에 의한 대여 수수료 및 이자 등을 합한 금액의 102%(유가증권의 경우 112%)로 한다.

제7조 (물자양도의 금지)

“을” “갑”으로부터 대여 받은 물자를 제3자에게 양도, 대여 또는 판매할 수 없다.

제8조 (상환방법)

① “을”은 현물로만 상환 하여야 하고, 대여기간 만료일 10일전에 상환 할 물자의 상환계획서를 “갑”에게 제출 하여야 한다.

② 필요할 경우 “갑”은 “을”에게 현물상환 대신에 현금으로 상환하게 할 수 있다. 이 경우 “을”이 상환하는 금액은 대여금액(다만, 대여금액이 장부가액보다 낮은 경우는 장부가격)에 대여금액을 기준으로 한 대여기간 외상이자 및 대여수수료 합계금액으로 상환한다.

제9조 (상환물자)

① “을”이 대여 받은 물자를 상환하고자 할 때에는 상환 만기일 전까지 상환물자 (대여 상환계약명세에서 정한 제조자 및 동일규격 등)를 “갑”의 창고에 입고 하여야 하며, 입고 전 10일 이전에 상환물자가 대여 받은 물자와 동일수량, 동일규격, 동일 품질 품이상임을 입증할 수 있는 공인국가기관 발행 증명서 또는 국제 검정인의 검정보고서(제비용은 임차인 부담)등 제반증명서 (수입면장 등)를 “갑”에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

② 상환물자의 포장은 국제수출 포장으로 하되 상환물자의 적부표(Tag)에는 Bundle번호, 원산지, 실 중량, 검정회사명 및 검정 일자를 표기하고, 국내생산 물자인 경우에는 제조 년 월 일 을 추가 명기한다.

③ 상환물자는 우리청 방출 물자를 구매하여 대환할 수 있다

제10조 (상환물자 수량 공차발생시 정산방법)

“을”이 현물로 상환할 때 대여물량보다 2% 범위 내에서 초과된 물량에 대하여는 “갑”은 상환시점의 시중가격과 대여기준 가격 중 낮은 가격으로 정산하여 초과분을 매입하고, 대여물량보다 2% 범위 내에서 부족하게 상환되는 경우에는 대여가격(다만 대여금액이 장부가격보다 낮은 경우 장부가격을 적용한다)에 대여기간의 이자를 포함한 금액으로 정산하여 부족금을 수납한다.

제11조 (상환장소)

“을”은 상환 물자를 “갑”이 지정하는 창고 입고도로 상환 하여야 한다.

제12조 (계약 불이행)

① 특별한 사유 없이 대여기간 내에 현물을 상환하지 아니하거나 이자 및 수수료를 납부

하지 않을 경우에는 “갑”은 “을”이 제출한 제6조의 지급보증을 추심하고 계약을 종결한다.

② “갑”은 “을”이 계약 후 인수불 이행등 이 계약 내용을 성실히 이행하지 아니한 때에는 “을”을 추후 대여 상환계약(방출포함)에 의한 수혜업체 대상에서 제외할 수 있다.

제１３조 (인감증명제출)

① “을”은 계약체결 전에 법인 또는 개인인감증명(계약관리상 사용인감의 필요시는 법인 또는 개인 인감으로 날인된 사용인감계)을 “갑”에게 제출 하여야 한다.

② 이 계약 이행과 관련하여 물품 인수증 및 기타 서류에 사용되는 인감은 “갑”에게 제출한 인감에 한하여 인정한다.

제１４조 (계약서의 해석)

“갑”과 “을”간에 이 계약서 규정에 관한 해석상의 이견이 있을 때에는 “갑”의 해석에 따르고 이 계약서에 규정되지 않은 사항은 “갑”과 “을”의 협의에 의한다.

제１５조 (관할법원)

이 계약과 관련된 분쟁은 “갑”의 소재지를 관할하는 법원의 관할로 한다.

［별 지］

지급보증 유형

종 류 | 보 증 기 간

금융기관(국내소재 외국금융기관 포함)이 발행하는 지급보증서 | ◦보증기간 : 비축(외상)기간 만료일까지 단, 보증채무이행 청구기간은 보증기간 경과후 ３０일 이상일 것

보증보험사가 발행한 이행보증보험증권 | ◦비축기간 만료일 + ３０일이상

신용보증기금 또는 기술신용보증기금이 발행한 보증어음 또는 지급보증서 | ◦보증기간 : 비축(외상)기간 만료일+１０일이상 단, 보증채무이행 청구기간은 보증기간 경과후 ３０일 이상일 것

금융기관 또는 체신관서가 발행한 정기예금증서 | 조달청을 채권자로한 발행기관의 질권설정 제출

신용보증기금의 보험에 가입된 어음 | ◦어음금액 : 어음액면가의 ７０%인정

국채, 지방채, 특별법인발행채권, 또는 보증사채 | ◦유가증권 평가액 : 증권거래법의 규정에 의한 대용가격

※ 상기 보증유형중 유가증권은 타 보증 중 하나를 제출할 수 없는 경우로서 채권확보상 문제가 없는 경우에 한하여 허용